

주의 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 공공개발 건물종합관리 도급계약 안전관리 업무 불철저
2. 소관부점 : 개발혁신지원처, 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부
개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

개발혁신지원처는 「업무분장세칙」 제31조에 따라 ❶공공개발 건설사업 총괄(관련 내규 제정·개폐·해석 포함), ❷공공개발 준공재산 임대·시설관리 총괄(임대추진기본계획 수립 및 관련 내규 제정·개폐·해석 포함) 업무를 수행하고 있고

남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처는 「업무분장세칙」 제32조 내지 제35조에 따라 ❶공공개발에 따른 설계, 시공 관리, ❷업무용부동산의 취득·가공·개발·처분, ❸유입 및 인수자산 중 가공·개발대상으로 선정한 부동산의 가공·개발 및 관리(임대 포함)·처분, ❹소관 사업장 현장 안전·품질관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「산업안전보건법」(이하 “산안법”이라 한다.) 제2조 제6호 내지 제8호에 따르면, ❶“도급”이란 명칭에 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 말하고, ❷“도급인”이란 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급하는 사업주를 말하며, ❸“수급인”이란 도급인으로부터 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급받은 사업주를 말한다.

따라서, 공사가 일반적으로 준공 후 시설관리 중인 건물에 대하여 자회사인 ♣♣♣♣♣ 등에 건물종합관리를 맡기는 계약을 체결하거나 각종 건물 유지·보수 등의 업무 상 필요한 계약을 제3자와 체결할 경우 (“도급” 계약의 체결)

공사는 “도급인”으로 보고 계약상대자인 ♣♣♣♣♣ 및 유지·보수업체 등은 “수급인”의 지위로 보는 것이 타당하다.

(1) 안전보건교육의 실시 확인

산안법 제64조 제1항 제4호에 따라 도급인(공사)은 관계수급인(♣♣♣♣♣ 등) 근로자가 도급인의 사업장(관리건물 등)에서 작업을 하는 경우

관계수급인의 사업주가 산안법 제29조 제3항에 따라 유해하거나 위험한 작업에 관하여 자체적으로 근로자를 채용하거나 작업내용을 변경할 때 소속 근로자를 대상으로 하는 안전보건교육 실시 여부를 도급인이 확인⁵⁸⁾하여야 한다.

58) (법적·행정적 관점의 “확인”의 판단 참고) 확인은 단순히 서류 제출을 받는 것을 넘어 교육내용, 대상, 시간, 방식 등이 법적 기준에 따라 실제로 이행되었는지를 판단할 수 있을 정도의 조치가 필요한 것으로 제출된 자료의 진위 및 실효성을 검토하고, 필요한 경우 추가 확인 등의 실질적인 조치가 병행되어야 함을 의미함

따라서, 수급인(♣♣♣♣♣ 등)의 근로자가 공사 관리 사업장에서 상주 하며 기계·기구 등을 가지고 건물 설비를 유지·보수하거나 밀폐공간에 출입하는 등 건물종합관리 업무를 수행할 때, 공사는 수급인의 근로자가 안전보건교육을 받았는지 확인하여야 한다.

만약, 안전보건교육의 실시 확인 의무를 위반하는 경우 산안법 제172조에 따라 000만 원 이하의 벌금이 처해질 수 있다.

(2) 사업장(관리건물) 도급계약의 위험성 평가

고용노동부 고시 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(이하 “위험성평가 지침”이라 한다.) 제5조에 따르면 산안법 제63조에 따라 작업의 일부 또는 전부를 도급에 의하여 행하는 사업의 경우는 도급인과 수급인이 각각 위험성평가⁵⁹⁾를 실시해야 하고

위험성평가는 위험성평가 지침 제15조에 따라 사업이 성립된 날로부터 1개월이 되는 날까지 최초 위험성평가를 실시하여야 하거나, 1개월 미만의 기간 동안 이루어지는 작업 또는 공사의 경우 작업 개시 후 지체 없이 최초 위험성 평가를 해야 하며, 이를 이행하지 않은 경우 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(이하 “중처법”이라 한다) 제6조에 따라 처벌될 수 있다.

따라서, 공사가 건물의 유지·보수에 필요한 밀폐공간 작업(정화조 청소 등)이나 외벽청소 뿐만 아니라 사실상 기계·기구 및 사다리 등을 활용하는 모든 공사 및 용역 계약 일체에 대해 도급인(공사)이 작업에 관한 위험성 평가를 실시하여 재해예방에 필요한 조치를 하는 것이 타당하다.

59) 「위험성평가 지침」 제3조(정의) ① 이 고시에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

3. “위험성평가”란 사업주가 스스로 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인의 위험성 수준을 결정하여, 위험성을 낮추기 위한 적절한 조치를 마련하고 실행하는 과정을 말한다.

「위험성평가 지침」 제5조의2(위험성평가의 대상) ① 위험성평가의 대상이 되는 유해·위험요인은 업무 중 근로자에게 노출된 것이 확인되었거나 노출될 것이 합리적으로 예견 가능한 모든 유해·위험요인이다.

(3) 안전작업 허가제

「안전·보건관리 업무세칙」 제24조 제1항 내지 제2항 및 「안전보건경영시스템 지침서」 제13장 3.1., 4.1.1., 4.5에 따르면 수급인(유지·보수업체) 근로자가 추락 또는 넘어질 위험이 있는 고소작업이나 전기 기계·기구를 취급하는 작업 등 고위험 작업을 하는 경우 수급인은 안전작업 허가서를 작성하여 도급인(공사)으로부터 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

따라서, 명백히 근로자의 부상이 예견되지 않는 단순 작업을 제외하고 사실상 전기를 활용한 기계·기구 및 사다리 등을 활용하는 건축물 유지·보수 전 공사 및 용역 계약 일체에 대해 도급인(공사)에게 안전작업 허가를 받아야 하는 것이 타당하다.

(4) 적격 수급인 선정 의무

산안법 제61조 및 「안전보건경영시스템 지침서」 제14장 3.2에 따르면 공사는 고위험 작업을 수행하는 수급업체 선정 시 안전보건 수준평가를 통해 산업재해 예방을 조치할 수 있는 능력을 갖춘 수급인(사업주)에게 도급하여야 한다.

따라서, 공사는 사실상 건축물 유지·보수에 필요한 전 공사 및 용역 계약을 체결하는 경우 계약상대자가 적정한 산업재해 예방 능력을 갖추었는지 확인한 후 관련 업무를 도급하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간 동안 공사가 관리하는 45개 사업장 및 건축물의 유지·보수에 필요한 도급계약 960건(계약금액 17,926백만 원 규모)⁶⁰⁾에 대해 안전책무사항 준수 현황을 점검한 결과

(1) 안전보건교육의 실시 확인 불철저

안전경영실은(舊. 캠프연구원)은 중처법 시행(2022. 1. 27.) 후 매 반기마다 전부점을 대상으로 안전·보건 이행점검 양식을 제공하고 실적을 제출받아 취합하고 있는데

수도권서부개발처에서 제출한 0000년 하반기 실적(수도권서부개발처-00000, 0000. 00. 0.)을 보면  의 경우 수급업체의 정기안전보건교육 등 수급업체에서 을 하였다고 되어 있고

남부개발처에서 제출한 0000년 하반기 실적(남부개발처-00000, 0000. 00. 00.)에 따르면 도 수급업체에서 을 실시했다고 되어 있다.

그러나, 이는 수급인( 등)으로부터 이행실적 요약표를 제출받아 취합한 것으로 공사 담당자가 수급인 교육이 실제 이루어졌는지 진위 여부에 대해 점검하는 과정이 부재해 ‘확인’을 했다고 보기 어렵고

[표 23] 및 [별표 9] “  실시 및 확인 불철저 사업장 현황”과 같이 0개 부점 모두 감사대상기간 동안 수급인의  실시를 확인했다고 보기 어려웠다.

60) 감사자료 제출 기준 재구성

[표 23] ■■■■ ■■ 실시 확인 불철저 사업장

(단위: 건)

소관부점	남부개발처	중부개발처	수도권 동부개발처	수도권 서부개발처	계
------	-------	-------	--------------	--------------	---

“기재 생략”

(2)~(4) 사업장 도급계약의 위험성 평가 미이행, 안전작업 허가 불철저, 적격수급인 안전보건수준 평가 불철저

수도권서부개발처 소관 “㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠ ㉠ ㉠㉠㉠㉠(계약금액: 000,000,000원)”의 경우 0000. 00. 00. 계약을 체결하여 0000. 0. 0. ~ 0000. 0. 00.(00일) 까지 공사를 실시하였는데

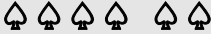
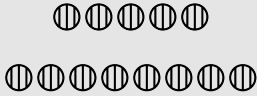
도면 및 내역을 살펴보면 고소작업 차량 등을 동원하고 건물의 창호 단부 코킹제거 및 신규코킹을 시행하는 고위험(고소작업) 작업임에도 도급인(공사)이 ☒☒☒☒☒☒, ♠♠♠♠ ♠♠, ㉠㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠을 실시하지 않았고

같은 부서 “㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠(계약금액: 0,000,000원)”의 경우 0000. 00. 00. 계약을 체결하여 수급인(용역사)이 주기적으로 현장에 방문하여 위험공간(밀폐공간)으로 분류되는 정화조의약품 투입 및 기계 작동 관리 고위험작업 도급 업무를 맡겼는데도 도급인(공사)의 ☒☒☒☒☒☒, ♠♠♠♠ ♠♠, ㉠㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠ 실시 기록은 없는 등

[표 24] 및 [별지 3]과 같이 도급계약 안전관리의무 미이행 사례 0,000건이 확인 되었다.

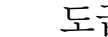
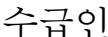
[표 24] 도급계약 안전관리의무 미이행 명세

(단위: 건)

소관부점	 미실시	 미실시	 미실시
------	--	---	--

“기재 생략”

안전경영실은(舊. 캠퍼스연구원)은 상기 안전관리 사항에 대해 2022년부터 매 반기마다 안전·보건 확보 의무 이행결과를 취합하고 있으나

도급계약에 대해서는 각 부점 제출 자료에 의존할 수밖에 없어   미이행, 도급인(공사) 대신 수급인( 등)이 제3의 수급인(유지·보수 업체)을 대상으로 유지·보수계약 시행 시  를 승인하고 있는 상황에 대해 검증하는 절차는 없었다.

(5) 도급사업장 안전관리 업무 내규 반영 필요

상기 도급사업장에 관한 안전관리 업무처리 현황을 살펴보면, 「안전·보건관리 업무세칙」 제43조에 위험성평가 실시에 대한 내용이 있으나 전사적 관점에 국한되어 공사 직원 및 자체 업무 상 예상되는 유해·위험 요인에 대한 평가이므로 관리사업장의 건물종합관리 및 유지·보수 도급 계약에 관한 도급인(공사) 의무사항과 내용을 반영하지 못하고

안전작업 허가제 또한 내규 상 같은 세칙 제24조에 따라 전사적 관점의 공사 직원이 자체적으로 시행하는 고위험 작업에 국한되어 있다.

또한, 적격수급인 선정을 위한 안전보건 수준평가도 같은 세칙 제29조에 따라 동일한 장소에서 이루어지는 사업의 일부를 도급으로 주어 운영하는 경우에 하는 것으로 되어 있어

안전보건 수준평가 업무는 건물종합관리용역에 대한 수급인 선정 시에 한하여 적용 되는 것으로 판단될 여지가 있다.

따라서, 도급사업장 안전관리 업무를 명확하게 파악하고 처리할 수 있도록 관련 공공개발 업무 특성에 맞게 관련 공공개발본부 소관 내규를 정비할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 남부개발처, 중부개발처, 수도권서부개발처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고 향후 도급사업장 안전관리 업무를 철저히 하겠다고 하였으며, 개발혁신지원처는 건설공사 발주자 안전책무에 관한 내규를 정비하겠다고 하였다.

또한, 수도권동부개발처는 최선의 노력을 다했음에도 만성적인 인력 부족으로 인해 안전 관리에 미흡한 부분이 있었으며, 감사 지적사항에 대해 성실히 조치하겠으나 이는 임시적인 조치가 될 우려가 있으므로, 안전관리 업무에 대한 현업 직원들의 업무 부담을 줄이면서도 지속 가능한 체계를 구축하는 방안이 선행 검토되어야 한다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 ❶수급인이 실시한 안전보건교육의 확인, ❷도급계약 체결 시 위험성평가, ❸안전작업 허가, ❹적격 수급인 선정 등 안전관리 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

개발혁신지원처장은 도급사업장 안전관리 업무를 명확하게 파악하고 처리할 수 있도록 안전보건교육의 확인, 도급계약 체결 시 위험성평가, 안전작업 허가, 적격 수급인 선정 등의 의무내용을 관련 내규에 반영하시기 바랍니다. (개선)

[별표 9]

□□□□ □□ 실시 및 확인 불철저 사업장 현황

순번	소관부점	준공연도	사업장명	불철저사안
----	------	------	------	-------

“기재 생략”